

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת עידן רול

פ/4515/25

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג),

התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 7(ג)(6)(א) –

(1) ברישה, במקום "שעה אחת" יבוא "שעתיים";

(2) בפסקת משנה (2), בסופה יבוא "או שילד הנמצא עמה הוא אדם עם מוגבלות בהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998² או שקרוב משפחה שלה או של בן זוגה תלוי בה; לעניין זה, "קרוב משפחה" – ילד, אח או הורה";

(3) פסקה 3 – תימחק;

(4) בפסקה 4, במקום "שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "שר העבודה" ובסופה יבוא "וכן לשנות את פרק הזמן שעובדת כאמור בסעיף קטן זה רשאית להיעדר מעבודתה כל יום, ובלבד שפרק הזמן כאמור לא יפחת משעתיים ביום".

2. תיקון חוק שירות המילואים, התשס"ח–2008³, אחרי סעיף 19 יבוא:

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

"תגמול בשל 19א. חייל מילואים, שבתקופת שירותו במילואים נעדר היעדרות בן זוג מעבודה

בן הזוג שלו מעבודתו לפי הוראות סעיף 7(ג)(א5) או (ו) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954⁴, זכאי לתגמול בשל היעדרות בן הזוג מעבודה כאמור, בנוסף לתגמולים שלהם הוא זכאי על פי כל דין; תנאי הזכאות לתגמול, לרבות תקופת שירות המילואים המזכה, דרכי הוכחת היעדרות מעבודה וכן שיעורי התגמול ודרכי ביצוע התשלום, ייקבעו על ידי השר, על פי המלצת ועדת השרים לעניין מערך המילואים, כמשמעותה בסעיף 21."

דברי הסבר

משרתי המילואים הם אלו שנושאים בנטל שירות המילואים, אולם בפועל מי שנושאות בנטל המילואים לא פחות ממשרתי המילואים עצמם הן בנות זוגן של המשרתים, אשר בתקופת המילואים מוטלות עליהן עבודה ואחריות כפולות ומכופלות. נשים אלו נאלצות למלא אחר כל התחייבויותיהן האזרחיות בעבודה, ובנוסף לשאת בנטל הטיפול בילדים ובבית, כל זאת כשבני זוגן נעדרים עקב שירות מילואים. במהלך מבצע חומת מגן נקבע נוהל דומה לחוק המוצע לפיו, כל אישה שבן זוגה שירת במילואים בתקופת המבצע יכולה הייתה להיעדר לשעה מעבודתה.

בשנת 2017 תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1951, ונקבע כי עובדת תהיה רשאית להיעדר מעבודתה לשעה ביום אם מתקיימים התנאים המפורטים בחוק.

אשר על כן, מתוך רצון להקל עד כמה שניתן על נשות חיילי המילואים, על מנת שיוכלו לטפל בילדים ובבית בעת שהן נשארות לבדן, מוצע בזאת לאפשר להן להיעדר משעתיים עבודה לכל הפחות ולהרחיב את התנאים בהם יוכלו להיעדר מעבודתן. כך למשל, כדי שהזכות להיעדר מהעבודה תחול גם על נשים העובדות במשרת אם, מוצע למחוק את התנאי הקובע שעל העובדת להיות מועסקת במשרה מלאה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אפי איתם (פ/2950/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת

⁴ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

(פ/1485/18; פ/3043/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1161/19) ועל ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/1437/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1338/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)